Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
2ª Vara Cível da Comarca de Arcoverde

Av Anderson Henrique Cristino, S/N, *Telefone de origem: (87) 3821-8682, Por do Sol, ARCOVERDE - PE - CEP: 56509-310 - F:(87) 38218673

Processo nº 0003896-70.2022.8.17.2220

AUTOR: SEVERIANO NUNES DA SILVA

RÉU: UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

SEVERIANO NUNES DA SILVA, devidamente qualificado, por intermédio de seu advogado legalmente constituído, propôs perante este juízo *AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL,* contra **UNIMED CARUARU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,** também identificada no processo, aduzindo, em síntese, que mantém vínculo contratual de assistência de saúde com a ré. Narra o autor que tem câncer, e desta forma, lhe foi receitado o uso da medicação para quimioterapia com Ontax 320mg + Fauldcarbo 550mg a cada 21 dias, sendo este um novo tipo de tratamento para tentar regredir a progressão da doença, inclusive amparado em referências bibliográficas específicas, conforme laudo médico especializado. Ocorre que ao solicitar o uso da medicação indicada ao seu plano de saúde (requerido), este negou o fornecimento afirmando que não existiam dados que comprovem ganho de sobrevida global com o mesmo, sem anexar qualquer dado que comprove a sua afirmação. Assim, veio a juízo requerer, inclusive em sede de liminar, com o intuito de compelir o demandado a custear/autorizar o fornecimento da medicação prescrita, na forma indicada pelo médico, bem como ao pagamento por danos morais. Juntou documentos.

No ID 114716015, foi deferido pedido antecipatório.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação, requerendo, preliminarmente, a impugnação ao benefício da justiça gratuita, e no mérito, sustentando, em apertada síntese, que não há previsão contratual de cobertura para a prestação requerida pela parte autora, razão pela qual pugna pela integral improcedência do pleito.

Em réplica o demandante refuta a argumentação defensiva.

Intimadas, as partes não demonstraram interesse em produzir outras provas.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, convém registrar a regularidade processual, encontrando-se o feito isento de vício ou nulidades, sem falhas a sanar, havendo sido devidamente observados, durante a sua tramitação, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Esclareço ainda que o feito comporta julgamento antecipado nos termos do art. 355, I do NCPC, porquanto as partes não manifestaram interesse em produzir outras provas.

Feito isto, cumpre ressaltar que a hipótese dos autos encerra evidente relação de consumo, vez que presentes os três requisitos a tanto: consumidor - que é a parte demandante, na medida em que utiliza o serviço como destinatária final; fornecedor – que é a empresa demandada, na medida em que fornece ao mercado de

consumo, mediante remuneração, e, por último, o serviço prestado. De tal forma, tais contratos devem ser interpretados sob a ótica da legislação que lhe é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros.

Volvendo-me ao caso, verifico que o instrumento questionado é, na realidade, modalidade de contrato de adesão, cujas disposições são pré-estabelecidas de forma unilateral pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que seja dada ao consumidor a oportunidade de discutir ou modificar o seu conteúdo. Há, desta forma, que se analisar o contrato firmado entre as partes, sobretudo, a validade das cláusulas estabelecidas, as quais devem estar em total consonância com os princípios e regras constantes do código protetivo, sob pena de serem consideradas nulas de pleno direito.

No caso dos autos, a necessidade do procedimento foi expressamente atestada pelo médico que acompanhava o quadro clínico da parte autora. A demandada, por sua vez, limita-se a argumentar que o medicamento não é coberto pelo plano e que não tem obrigação de custear tratamento não autorizado pela ANS.

Pois bem. Observa-se não existir controvérsia quanto a previsão de cobertura da patologia, não sendo mencionada a existência de qualquer cláusula de exclusão no pacto formalizado. Com efeito, no contrato firmado com a Demandante (vide Id. 116819761), não há cláusula excludente da doença (neoplasia maligna) nem do tratamento quimioterápico prescrito, não sendo razoável, pois, que a demandada se recuse a custear os medicamentos inerentes a tal tratamento, sob o argumento de que não estaria previsto no Rol de Procedimentos da ANS, notadamente quando expressamente indicado pelo médico especialista.

Nesse contexto, convém salientar que, como cediço, a referência aos procedimentos permitidos pela ANS não pode ser interpretada de maneira desfavorável ao consumidor, sendo abusiva na medida em que pretende restringir tratamento de saúde que o próprio contrato não nega cobrir. Ora, as restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, não tendo o rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) caráter de enumeração taxativa, apenas aponta os procedimentos a serem minimamente observados pelos planos de saúde, sendo as resoluções por ela editadas atos normativos secundários inaptos a impor limitações aos direitos do consumidor.

Nesse sentido, como se sabe, a Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998, estabelecendo critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, assim dispondo:

> *" [...] § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
>
> *I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou*
>
> *II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."*

O E. TJPE, também se manifesta no mesmo sentido:

> *DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE OVÁRIO. MEDICAMENTO AVASTIN (BEVACIZUMAB). TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE NÃO PREVISTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. (...) 4.* ***O rol de procedimentos da ANS é, como assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, meramente exemplificativo.*** *5. Agravo de instrumento a que se nega provimento (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014591-55.2018.8.17.9000. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Cível – TJPE. Julg.* ***12/04/2019****)*

Ademais, se há cobertura para o tratamento da patologia que acomete o segurado, não é razoável que a demandada se recuse a custear o procedimento em razão do medicamento/insumo eleito pelo médico assistente. Com efeito, cabe ao profissional responsável e habilitado para o tratamento do paciente indicar qual a melhor opção de medicamento não podendo, destarte, o plano de saúde opinar a respeito dos procedimentos. Neste sentido, igualmente já se manifestou o STJ:

> *AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS STJ/5 E 7. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Em relação à cobertura securitária, verifica-se que para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da inexistência que cláusula que exclua expressamente a cobertura da cirurgia requisitada seria necessário reexame do contrato e o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é defeso nesta fase recursal a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.* ***2.- A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.*** *3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 450.270/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 17/03/2014). - Grifei.*

Dessa forma, quando a seguradora ré deixa de cobrir o tratamento de saúde nos termos requisitados pelo profissional médico, não obstante inexistir vedação expressa a respeito, restringe direito fundamental e inerente à natureza do contrato, o qual deve ser regido, apenas, pela real necessidade do paciente diante do acometimento de doença. Portanto, considerando que o Código de Defesa do Consumidor se constitui em norma cogente e de ordem social, que se sobrepõe à autonomia de vontade dos contratantes, tenho que a postura da parte demandada está em total desacordo com seus princípios, não podendo prevalecer em desfavor do consumidor, ora promovente.

Com feito, a contratação de um plano de saúde é feita com base no princípio da boa-fé, uma vez que o segurado ao aderir e pagar pelo serviço prestado, acredita estar resguardado em caso de qualquer eventualidade. Desse modo, não se afigura razoável que a requerida se exima de autorizar tratamento indispensável ao restabelecimento da requerente, visto que estaria negando o próprio objeto do contrato que é justamente assegurar a manutenção da saúde e da vida, direitos estes consagrados constitucionalmente como direitos fundamentais invioláveis.

Feitas tais considerações, entendo que a injustificada recusa em promover a autorização ao tratamento necessário ao restabelecimento do autor que, frise-se, só foi concedida após intervenção judicial, evidenciou falha na prestação do serviço a ensejar a responsabilização moral. Em situação análoga, adotando o mesmo entendimento, já se manifestou o E. TJPE, conforme recente precedente a seguir colacionado:

> *APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TIREOIDECTOMIA TOTAL. DEMORA INJUSTICADA EM AUTORIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM UTILIZAÇÃO DE KIT PARA MONITORIZAÇÃO DOS NERVOS LARÍNGEOS. NEGATIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.1.* ***A demora injustificada do plano de saúde em autorizar procedimento e material cirúrgico é injusta e abusiva, e equivale à própria negativa.****2. No caso concreto, o médico assistente prescreveu procedimento cirúrgico para a monitorização dos nervos laríngeos, não cabendo à seguradora esquiva-se do cumprimento da obrigação contratual, afinal, é inquestionável a escolha de técnica e dos instrumentos adequados ao tratamento da paciente.****3. Não há dúvida de que a demora injustificada da operadora em autorizar o procedimento cirúrgico com a utilização do kit para monitorização dos nervos laríngeos gerou verdadeiro sofrimento psíquico à segurada, a ensejar indenização por dano moral.4. Diante das balizas já indicadas, infere-se que, na situação ora em análise, o arbitramento da verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como fixado pelo juízo de primeira instância, não desbordou do razoável, tendo em vista a dupla finalidade da indenização: servir como compensação e como desestímulo à prática ilícita por meio da punição.****5. Recurso a que se nega provimento. (Apelação 364865-1. 5ª Câmara Cível – TJPE. Pub. 19/10/2018).*

E conquanto, geralmente, o mero inadimplemento contratual não enseje o direito ao seu ressarcimento, entendo que as circunstâncias do caso concreto autorizam sua reparação, uma vez que evidenciado constrangimento que extrapola os limites do mero aborrecimento.

Com efeito, a demora injustificada para autorizar a realização de necessário procedimento cirúrgico, desnatura a própria função social do contrato, agravando a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao realizar o requerimento, já se encontra com a saúde debilitada decorrente da própria patologia. Ora, tal situação assume nítido contorno de maior relevância, configurando agressão que ultrapassa os fatos naturais da vida, de modo a causar uma grave perturbação emocional numa pessoa de padrão médio de sensibilidade, sendo, portanto, devida sua reparação.

No que tange ao valor, contudo, deve o magistrado observar alguns critérios balizadores, embora inexista fórmula específica para a operação. Deve, de um lado, contemplar a compensação pelo abalo sofrido, e, de outro, representar uma punição ao causador do dano, fazendo uso da razoabilidade, para que não seja fixada excessivamente, servindo de enriquecimento, nem seja ínfima ao ponto de se tornar inexpressiva.

Assim, atento às finalidades preventivas e punitivas da indenização por dano moral, bem como à extensão do dano, grau de culpabilidade e condições patrimoniais dos envolvidos, reputo justa e razoável a fixação da indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, levando em consideração todos os aspectos acima expostos e tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/15, **JULGO PROCEDENTE** o pedido contido na presente ação para, confirmando a decisão antecipatória de tutela:

a) CONDENAR a requerida a custear integralmente os procedimentos para viabilizar o integral fornecimento, em favor do demandante, dos medicamentos necessários ao seu tratamento quimioterápico, conforme determinado pelo médico responsável em seu laudo e receitas **vide Ids. 114643435 e 114643436) na quantidade e frequência ali previstas,** sob pena de multa cominatória.

b) CONDENAR a demandada a pagar a parte autora a quantia de **R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais**, devendo esse valor ser corrigido monetariamente, de acordo com a tabela prática do ENCOGE, a partir desta data (Súmula n.º 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, contados a partir da citação (art. 405 do CC).

Por fim, considerando a sucumbência da parte ré, **CONDENO-A** ao pagamento das custas processuais; e, ainda, em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, o que faço atento aos parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Intimações necessárias.

Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte adversa para, em querendo, no prazo legal, contrarrazoar, encaminhando os autos, em seguida, ao E. TJPE.

Uma vez transitada em julgado e nada mais sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.

ARCOVERDE, 21 de dezembro de 2022

Dr. João Eduardo Ventura Bernardo

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: JOAO EDUARDO VENTURA BERNARDO
01/01/2023 18:19:55
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 120258199

23010118195499600000117545332

IMPRIMIR GERAR PDF